رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٦٥٣ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٤١٨ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٢/٧هـ

الموضوعات

خدمة عسكرية - أفراد - حقوق وظيفية - بدل ترحيل - النقل بناءً على رغبة الفرد - إقرار - عدم مقابلة الغنم بالغنم.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف بدل ترحيل - صدور عدد من الأوامر والتوصيات النظامية بعدم صرف نفقات النقل للفرد المنقول بناءً على رغبته - الثابت نقل المدعي من منطقة إلى أخرى، وإقراره بأن النقل كان بناء على رغبته - غنم المدعي بالنقل لا يقابله غنمه بالبدل - عدم استحقاق المدعي لبدل الترحيل - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (الغنم بالغرم).
- القاعدة الفقهية: (الخراج بالضمان).
- المادة (٢٨) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٧هـ.
- البند (١٢) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٣٩٧/٣/١٦هـ.

- الأمر السامي رقم (٣/١٤٥٢٢/ع) وتاريخ ١٣٩١/٧/٥هـ، بشأن الأمر بالعمل بما تضمنه تعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (١/١٢/٧٨٣٣) وتاريخ ١٣٨٨/٦/٢٣هـ المتضمن عدم صرف نفقات النقل للموظف المنقول بناءً على رغبته.
- توصية لجنة الضباط العليا رقم (١٢٦/١/١٣٣) وتاريخ ١٤٢٦/٣/٢٨هـ، بشأن عدم صرف بدل نقل الأمتعة وتذاكر السفر وعدم تأمين وسائط النقل للأفراد الذين يتم نقلهم أو إلحاقهم بناءً على رغبتهم.
- توصية لجنة الضباط العليا رقم (١٤٣٠/٢/١٢٠) وتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٦هـ، بشأن عدم صرف بدل نقل الأمتعة وتذاكر السفر وعدم تأمين وسائط النقل للأفراد الذين يتم نقلهم أو إلحاقهم بناءً على رغبتهم.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٩/٦هـ، وقد جاء في صحيفة دعواه بأنه يطلب إلزام المدعى عليها صرف بدل ترحيل لقاء نقله من مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة عسير إلى مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة بموجب قرار النقل رقم (٤٥٤) وتاريخ ١٤٤٠/١/٢٠هـ، والمبلغ برقم (٨/٢١٧٤) وتاريخ ١٤٤٠/١/٢٠هـ، وذلك استناداً للمادة (٢٨) من نظام خدمة الأفراد والتي تضمنت صرف بدل ترحيل في حال نقل الفرد داخل المملكة، وذكر أنه تظلم للمدعى عليها، كما ذكر أنه تقدم

لمرجعه بالمطالبة بصرف بدل الترحيل، وأرفق مع صحيفة الدعوى نسخة من قرار النقل، وأرفق ما يفيد مطالبته المدعى عليها. وبإحالة القضية إلى الدائرة، نظرتها على النحو المثبت في محضرها، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي ذكر المدعي بأنه يعمل لدى المدعى عليها على رتبة (وكيل رقيب) ويطلب إلزام المدعى عليها بصرف بدل ترحيل عن نقله من مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة عسير إلى مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة بموجب قرار النقل رقم (٤٥٤) وتاريخ ١٤٤٠/١/٢٠هـ، وذكر بأنه تظلم للمدعى عليها دون جدوى. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، أجاب أن المدعي قد تم نقله بناءً على رغبته، وذلك يتعارض مع توصية لجنة الضباط العليا، حيث ميزت التوصية بين حالين؛ حال من يرغب النقل بناءً لطلبه وخلافه، والمدعي ممن تنطبق عليه الحالة الأولى، وطلب رفض الدعوى، ثم قرر الممثل اكتفاءه. وبسؤال المدعي عما إذا تم نقله بناءً على رغبته؟ فأجاب بأنه تم نقله بناءً على رغبته، وقرر المدعي اكتفاءه. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها تأسيساً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بصرف بدل ترحيل عن نقله من مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة عسير إلى مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة بموجب قرار النقل رقم (٤٥٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ؛ فإن دعواه

من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً باعتبارها من دعاوى الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية استناداً للمادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، ومن اختصاص هذه المحكمة مكانياً بناءً على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على أنه: "يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به..."، وقد نشأ الحق المدعى به هنا بتاريخ قرار نقل المدعي ١٤٤٠/١/٢٠هـ، وقدم ما يفيد التظلم لمرجعه ثم تقدم للمحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٦هـ؛ فإن الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فقد جاء في المادة (٢٨) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١٣٩٧/٣/٢٤هـ، والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٧هـ، النص على أنه: "يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى أخرى خارج المملكة"، وقد جاء في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد

في البند الثاني عشر (بدل الترحيل) تنفيذاً للمادة (٢٨) من النظام بأن: "يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً لما يلي: أ-مبلغ يعادل راتب شهرين في حالة تعيينه لأول مرة في الخدمة أو نقله من بلد لآخر في الداخل أو الخارج أو في حالة ابتعاثه أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه"، كما أن لجنة الضباط العليا لقوى الأمن الداخلي أوصت في قرارها رقم (١٢٦/١/١٣٣) وتاريخ ١٤٢٦/٣/٢٨هـ، ورقم (١٤٣٠/٢/١٢٠) وتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٦هـ بما يلي: "عدم صرف بدل نقل الأمتعة وتذاكر السفر وعدم تأمين وسائط النقل المنصوص عليها في المادة (٢٨) من نظام خدمة الأفراد والبند الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد للأفراد الذين يتم نقلهم أو إلحاقهم بناءً على رغبتهم"، كما جاء في كتاب وزارة المالية رقم (١/١٢/٧٨٣٣) وتاريخ ١٣٨٨/٦/٢٣هـ، الموافق عليه بالأمر السامي رقم (٤/٣/١٤٥٢٢) وتاريخ ١٣٩١/٧/٥هـ ما نصه: "أن الموظف الذي ينقل بناءً على رغبته لا تدفع نفقات النقل له ولعائلته وأثاثه"، وعمم من وزارة المالية برقم (١٤٧٥٤/١٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٢٩هـ. وبما أن المدعي أقرّ بأن النقل كان بناءً على رغبته وليس لمصلحة العمل؛ وبالتالي تنتهي الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي لبدل الترحيل؛ لأن المنظم لما أقر بدل الترحيل إنما أقره لقاء المشقة التي تترتب على النقل دون اختيار من المنقول، فيكون ذلك البدل مقابل لنفقات ترحيله وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه، وعوضاً عن الضرر الذي يلحق بالمنقول، وهنا تم النقل بناءً على طلب ورغبة المدعي، وبذلك تتحقق له مصلحة من النقل لا يمكن أن تقابل ببدل يصرف له من

المال العام؛ فالغنم لا يقابل بغنم مثله، والقاعدة الفقهية تقول (الغنم بالغرم)، والمتأمل لهذه القاعدة، وكذلك قاعدة (الخراج بالضمان)؛ يجد أن المقصد العام من هذه القواعد هو تحميل الفرد من الواجبات والأعباء بقدر ما يأخذ من الميزات والحقوق، لا سيما وأن المنظم قد أجاز التنازل عن هذا الحق وعن المطالبة به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٦٥٣) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.